



**RESOLUCION EXENTA Nº FC-F-00807**  
**MAT: APRUEBA PROCEDIMIENTO**  
**SOBRE DENUNCIA POR MALTRATO, ACOSO**  
**LABORAL Y ACOSO SEXUAL DEL FONDO DE**  
**SOLIDARIDAD E INVERSIÓN SOCIAL**  
**SANTIAGO, 11-12-2023**

**VISTOS:**

Lo dispuesto en la Ley Nº 18.989, Orgánica que crea el Fondo de Solidaridad e Inversión Social; en el DFL 29 de 2004 del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo; la Ley Nº 20.005, que tipifica y sanciona el acoso sexual; la Resolución Nº 7 de 2019, de la Contraloría General de la República que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón de las materias de personal que se indican; lo dispuesto en el Oficio Gabinete Presidencial Nº 006, de 23 de mayo de 2018, Instructivo sobre Igualdad de oportunidades y prevención y sanción del maltrato, acoso laboral y acoso sexual en los ministerios y servicios de la Administración del Estado y; en el Decreto Supremo Nº 15 del 28 de abril de 2022 del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que nombra a la persona que se indica en el cargo de Director Ejecutivo del FOSIS; y demás normas aplicables.

**CONSIDERANDO:**

Que, teniendo en consideración la necesidad del Servicio de actualizar y mejorar su procedimiento de denuncia en casos de maltrato, acoso laboral y acoso sexual, para incorporar nuevos estándares que otorguen seguridades respecto a los denunciantes y denunciados, resguardando los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana.

1. Que, el instructivo Presidencial Nº 001 de 2015, sobre Buenas Prácticas Laborales en Desarrollo de Personas en el Estado, estableció la necesidad de garantizar el irrestricto respeto a la dignidad humana, eliminando todo trato prepotente, irrespetuoso o discriminatorio al interior de la administración Pública.
2. Que, en la Resolución Nº 1 de 2017 del Servicio Civil, en su título VII, sobre ambientes laborales y calidad de vida, se estableció que los Servicios Públicos deberán elaborar, aplicar y difundir un procedimiento de denuncia e investigación del maltrato, acoso laboral y sexual teniendo presente la normativa vigente.
3. Que, el Servicio Civil emitió una actualización de las orientaciones para la elaboración de un procedimiento de denuncia y Sanción del Maltrato, Acoso laboral y sexual en 2018, considerando criterios de no discriminación, confidencialidad y respeto a la dignidad de las personas.
4. Que, el Instructivo Presidencial Nº 006, de 23 de mayo de 2018, sobre igualdad de oportunidades y prevención y sanción del maltrato, acoso laboral y acoso sexual en los ministerios y servicios de la Administración del Estado, establece los contenidos mínimos del procedimiento de denuncia, el cual deberán dictar e implementar todos los servicios públicos.
5. Que, el FOSIS tiene la necesidad de elaborar un documento que contenga las mencionadas actualizaciones, sobre las orientaciones para el buen trato laboral, así como mejorar los procedimientos vigentes de denuncia ante conductas de maltrato, y/o acoso laboral y/o sexual, toda vez que constituyen prácticas que atentan contra los derechos esenciales que emanan de la persona humana y por tanto representan conductas incompatibles con las esperadas dentro de la Institución.

**RESUELVO:**



**1.- APRUÉBESE** el procedimiento de denuncia por maltrato, acoso laboral y acoso sexual del Fondo de Solidaridad e Inversión Social, y sus anexos, el cual se encuentra incorporado íntegramente en la presente resolución, y cuyo texto se inserta a continuación:

---

**PROTOCOLO DE ACCIÓN ANTE DENUNCIAS DE  
MALTRATO, ACOSO LABORAL Y/O SEXUAL,  
VIOLENCIA DE GÉNERO Y/O DISCRIMINACIÓN  
ARBITRARIA**

**FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL  
SUBDIRECCIÓN DE PERSONAS**

**DICIEMBRE, 2023**

---

**1.- PRESENTACIÓN**

La voluntad del Gobierno de Chile es consolidar una cultura de pleno respeto a la dignidad de las personas, especialmente en las instituciones públicas, habida cuenta de su trascendencia en la sociedad civil y la importancia para Chile de hacer efectiva la igualdad de derechos y oportunidades para hombres y mujeres y la equidad de género .

Siguiendo en esta misma línea, el gobierno de Chile, durante el presente año, mediante el Decreto 122 de 2023, promulgó el convenio 190 sobre la violencia y el acoso de la organización internacional del trabajo, el cual tiene como eje principal “proteger a los trabajadores y a otras personas en el mundo del trabajo, con inclusión de los trabajadores asalariados según se definen en la legislación y la práctica nacionales, así como a las personas que trabajan, cualquiera que sea su situación contractual, las personas en formación, incluidos los pasantes y los aprendices, los trabajadores despedidos, los voluntarios, las personas en busca de empleo y los postulantes a un empleo, y los individuos que ejercen la autoridad, las funciones o las responsabilidades de un empleador. Este Convenio se aplica a todos los sectores, público o privado, de la economía tanto formal como informal, en zonas urbanas o rurales”.



En este contexto, FOSIS busca promover ambientes laborales saludables, basados en el respeto y buen trato, capaces de producir un contexto laboral adecuado para el normal ejercicio de la función pública, impulsando acciones que permitan prevenir aquellos hechos que alteren dicho ambiente, como en los casos de maltrato, acoso laboral y acoso sexual, así como promover las acciones de denuncia, investigación y sanción que correspondan a los mismos. Para ello pone a disposición de todas las personas que trabajan en la institución y que se relacionan con esta última, incluyendo trabajadores y trabajadoras que cumplen sus labores en empresas subcontratadas, el Procedimiento de Denuncia por Maltrato, Acoso Laboral o Sexual.

La Dirección Ejecutiva del FOSIS promoverá y protegerá al interior de la Institución, el derecho de su personal a trabajar en un ambiente digno y saludable, investigando de acuerdo al presente procedimiento las conductas que puedan ser constitutivas de maltrato laboral, acoso laboral y acoso sexual, ya sean comportamientos, palabras, actos, gestos, escritos u omisiones atentatorias contra la personalidad, dignidad o integridad física o psíquica de servidoras y servidores públicos, de las cuales tome conocimiento.

Asimismo, se establecen en diversas convenciones internacionales, compromisos para erradicar la violencia hacia la mujer en todas sus formas, entre ellas, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW), la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Convención de Belém do Pará), y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, de la Organización de las Naciones Unidas, objetivo N°5.

Nuestro país, a través del Cuarto Plan Nacional de Igualdad entre Mujeres y Hombres 2018-2030 y del Plan Nacional por el Derecho a Vidas Libres de Violencia de Género para Mujeres, Niñas y Diversidad 2022-2030, ratifica los esfuerzos tendientes a alcanzar la plena igualdad entre hombres y mujeres, donde el Estado debe garantizar la integridad física, psicológica, sexual, económica y patrimonial de las mujeres, así como adoptar todas las medidas necesarias para la prevención, tratamiento, sanción, reparación y erradicación de la violencia.

Del mismo modo, el trabajo realizado por la mesa gubernamental de trabajo por los derechos LGBTIQ+, enfatiza la responsabilidad como gobierno de trabajar de manera sostenida por el reconocimiento de grupos que han experimentado el abandono del Estado durante muchos años. Es bajo esta lógica, que en la materialización del Programa de Gobierno, se busca a través de esta Mesa desarrollar una labor amplia para la transversalización de una perspectiva de género en el Estado con especial énfasis en disidencias sexuales y de género.

En este sentido, el Fondo de Solidaridad e Inversión Social se compromete a, y asume la obligación de, proteger y garantizar la igualdad de derechos para todas las personas que trabajan en y para la Institución.

## **2.- OBJETIVO**

Constituir un mecanismo de prevención, sanción y control social dentro de la organización, a fin de generar las condiciones de respeto y buen trato al interior del FOSIS y establecer un procedimiento mediante el cual se formalice el actuar del Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS), frente a conductas que atenten contra la dignidad de las personas como situaciones de maltrato, acoso laboral, acoso sexual, violencia de género y/o discriminación arbitraria, que puedan involucrar a funcionarios y funcionarias, y a prestadores de servicios contratados a honorarios del FOSIS.

## **3.- ALCANCE**

Las disposiciones de este procedimiento aplican a todo el personal del FOSIS, y abarcan a todos los funcionarios y las funcionarias de planta y contrata, como también al personal contratado a honorarios, los practicantes, pasantes y tesistas, permitiendo identificar conductas que atentan contra la dignidad, además de entregar orientaciones y especificaciones técnicas propias de un proceso de denuncia e investigación, así como también, detectar y mitigar factores de riesgo en el ambiente laboral.



#### 4.- DOCUMENTOS DE REFERENCIA

- Constitución Política de la República, específicamente en sus artículos 1° y en su artículo 19, número 1, que establece el “Derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de las personas”
- DFL N° 29 /04, del Ministerio de Hacienda, que “Fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo”.
- Ley N° 19.880, Establece base de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado.
- Ley N° 18.575, de Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.
- Ley N° 20.005, que Tipifica y Sanciona el Acoso Sexual.
- Ley N° 20.607 que modifica el Código del Trabajo, sancionando las prácticas de acoso laboral.
- Ley N° 20.609 que establece medidas contra la discriminación.
- DFL N° 1/2002, Fija texto refundido, coordinado y sistematizado del Código del Trabajo.
- Instructivo Presidencial N°1 de 2015 de Buenas Prácticas Laborales en Desarrollo de Personas en el Estado.
- Resolución N° 1 de 2017, de la Dirección del Servicio Civil, en su Título VII Ambientes Laborales y Calidad de Vida.
- Instructivo Presidencial N° 006/2018, sobre igualdad de oportunidades y prevención y sanción del maltrato, acoso laboral y acoso sexual.
- Decreto N° 789 de 1989, que promulga la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW)
- Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Convención de Belém do Pará).
- Orientaciones para la Elaboración de un Procedimiento de Denuncia y Sanción del Maltrato, Acoso Laboral y Sexual. Servicio Civil 2018 .
- Decreto 122 de 2023, que promulga el Convenio 190 sobre la violencia y el acoso de la organización internacional del trabajo, 2023.
- Mesa Gubernamental de trabajo para los derechos LGBTIQ+, 2023.
- Cuarto Plan Nacional de Igualdad entre Mujeres y Hombres 2018-2030
- Plan Nacional por el Derecho a Vidas Libres de Violencia de Género para Mujeres, Niñas y Diversidad 2022-2030

#### 5.- BREVE MARCO CONCEPTUAL

El siguiente marco conceptual sintetiza algunos de los conceptos fundamentales para la comprensión de las materias que se relacionan con este procedimiento;



#### **a) Maltrato:**

Se entiende maltrato como “cualquier manifestación de una conducta abusiva, especialmente los comportamientos, palabras, actos, gestos, escritos y omisiones que pueden atentar contra la integridad física o psicológica de una persona, poniendo en peligro su estabilidad laboral y las condiciones adecuadas de empleo”. Se considerará que existe maltrato laboral en el caso que existan conductas hostiles en los términos descritos como acoso laboral, pero sin que ésta sea sistemática y recurrente, u orientada específicamente al menoscabo de una persona en particular.

Desde la perspectiva de la hipótesis del desbalance de poder entre víctimas y victimarios/as, es imprescindible reconocer que existen conductas de maltrato laboral que representan una forma de violencia de género, esto debido a que poseen un denominador común que es la normalización de discriminaciones y prejuicios en torno al género.

Un ejemplo que grafica esta situación sería el de un episodio de gritos de un superior en contra de una funcionaria, por no encontrarse aquel satisfecho con un informe desarrollado por ella.

Elementos del Maltrato Laboral:

- a)** La conducta violenta es generalizada ya que no existen distinciones frente a una potencial víctima, si no que la conducta es para todos por igual; esto es, no hay un afán por humillar o menoscabar a una persona en particular, sino más bien es expresión de un funcionamiento violento.
- b)** La acción es evidente, debido a que las conductas de maltrato responden a acciones que no son encubiertas puesto que lo más probable es que estén naturalizadas en la persona agresora.
- c)** En las conductas de maltrato laboral no existe un objetivo específico, como en el acoso laboral; son expresión de una conducta generalizada.
- d)** La agresión dada en el maltrato laboral es esporádica puesto que no se tiene una víctima ni apunta a algún objetivo específico; la conducta violenta dependería del estado de ánimo de quien maltrata.

El maltrato afecta la dignidad de las personas, al igual que el acoso laboral, por lo tanto, debe ser tratado con la misma importancia y complejidad de otras conductas violentas.

Existen situaciones de maltrato y discriminación a las mujeres que se expresan frecuentemente a través de vulneración de los derechos a la maternidad.

#### **b) Acoso Laboral:**

El acoso en el trabajo ha sido definido como “toda conducta abusiva (ademán, palabra, comportamiento, actitud) que atenta, por su frecuencia o sistematización, contra la dignidad o la integridad psíquica o física de un trabajador, poniendo en peligro su puesto de trabajo o degradando el ambiente laboral”. Por su parte, la Ley N° 20.607 en su Art. N° 1, señala que el acoso laboral “es toda conducta que constituya agresión u hostigamiento reiterados, ejercida por el empleador o por uno o más trabajadores, en contra de otros u otros trabajadores, por cualquier medio, y que tenga como resultado para el o los afectados su menoscabo, maltrato o humillación, o bien que amenace o perjudique su situación laboral o sus oportunidades en el empleo. El acoso laboral es contrario a la dignidad de la persona”.

A su vez, el acoso laboral en ocasiones se produce como un tipo de discriminación por motivos de género. En este sentido, cabe mencionar que las mujeres están doblemente expuestas a la violencia laboral, lo anterior basado, por una parte, en el bajo poder formal en la estructura ocupacional y, por otra, por un bajo poder social



que emana de relaciones de género que subordinan y discriminan a las mujeres. Sería acoso laboral, por ejemplo, la difusión reiterada por parte de algún miembro de la Institución, de rumores maliciosos o calumniosos en contra de otra persona que desempeñe funciones en el mismo lugar de trabajo, con el objetivo de humillar y menoscabar su reputación.

Conductas que podrían constituir Acoso Laboral:

- Limitar el contacto social de la trabajadora o el trabajador con sus compañeras/os de trabajo.
- Alejar por acciones u omisiones de manera intencionada, a cualquier persona de sus colegas;
- Realizar amenazas al entorno de trabajo para que no entablen conversación con otras personas que ejerzan funciones en el Servicio;
- Restringir injustificadamente a cualquier trabajador o trabajadora la posibilidad de hablar dentro del espacio laboral, y;
- Cambiar de manera arbitraria, y sin justificación, la ubicación de algún trabajador o trabajadora, separándolo del resto.
- Desprestigiar a cualquier persona ante sus colegas.
- Generar o mantener rumores respecto a situaciones laborales o personales que afecten la integridad y dignidad de las personas funcionarias del FOSIS, y
- Juzgar su desempeño de manera ofensiva o indebida.
- Desacreditar la capacidad profesional y laboral de cualquier persona que trabaje en la organización.
- Asignar, de manera intencionada, trabajos menores que no tengan relación directa con las actividades de quien trabaja en el FOSIS, que estén dirigidas a menospreciar a una o más personas dentro del grupo de trabajo;
- Asignar tareas sin sentido o degradantes a una o más personas dentro del espacio de trabajo.
- Pregonar una mala imagen de una o más personas frente a sus colegas, y
- Obligar a una o más personas funcionarias a ejecutar tareas en contra de su moral o ética profesional.
- Atacar la vida privada de quienes trabajan en y para FOSIS.
- Criticar o entrometerse en la vida privada de cualquier persona funcionaria, y
- Acoso a través de cualquier medio de comunicación a una o más personas que trabajan en y para FOSIS.
- Ejercer violencia psicológica o verbal o material contra una o más personas que pertenezcan a la institución
- Gritar o insultar a cualquier persona que trabaje en y para FOSIS.
- Amenazar verbalmente o por cualquier otro medio a cualquier persona que trabaje en y para FOSIS, ya sea su integridad física, o su estabilidad laboral o de remuneraciones.



Cualquier otra acción que pueda atentar contra la personalidad, dignidad o integridad física, psíquica o laboral de cualquier persona que trabaje en y para FOSIS que no haya sido mencionada en los puntos anteriores.

| Maltrato Laboral                   | Acoso Laboral                                        |
|------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Es una conducta generalizada       | Es una conducta selectiva                            |
| La acción es evidente              | La acción puede ser silenciosa                       |
| No tiene un objetivo específico    | Su objetivo es desgastar a la/s persona/s afectada/s |
| Conducta esporádica                | Conducta reiterada                                   |
| Afecta la dignidad de las personas | Afecta la dignidad de las personas                   |

**c) Acoso Sexual:**

Según la Ley N° 20.005, Art. N° 1, el acoso sexual implica “que una persona realice en forma indebida, por cualquier medio, requerimientos de carácter sexual no consentidos por quien los recibe y que amenacen o perjudiquen su situación laboral o sus oportunidades en el empleo”.

Un ejemplo sería el de una persona que hace insistentemente comentarios de carácter sexual hacia otra persona que cumple labores administrativas, para quien resultan molestos.

Conductas que configurarían un caso de acoso sexual:

- Requerimientos de carácter sexual: Si el requerimiento no es de carácter sexual, aun estando presente todo el resto de los aspectos descritos en la definición, no constituye acoso sexual. Por conductas de “carácter” sexual, o “conductas sexuales” se entiende los actos de exhibicionismo, tocamientos o roces intencionados que involucran cualquier parte del cuerpo de la persona afectada, quien los identifica como indebidos.
- Conducta verbal de naturaleza sexual: Corresponde a insinuaciones sexuales, proposiciones o presión para la actividad sexual, insistencia – que resulta molesta – para una actividad social fuera del lugar del trabajo, flirteos ofensivos, comentarios insinuantes u obscenos. Estos comportamientos reflejan que se asignan a la persona acosada un papel de objeto sexual en lugar de colega o compañero/a de trabajo.
- Comportamiento no verbal de naturaleza sexual: Se refiere a la exhibición de fotos sexualmente sugestivas o pornográficas, de objetos o materiales escritos, miradas impúdicas, silbidos o gestos de carácter sexual.
- Comportamientos basados en el sexo: La conducta se expresa, por ejemplo, a través de insultos relacionados con el sexo y comentarios de este carácter sobre el aspecto o la vestimenta y que son ofensivo.

**d) Discriminación contra la mujer o discriminación de género:**

La convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) la define como “Toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera” .

**e) Violencia contra la mujer:**





La Convención de Belém do Pará en su artículo N° 1 señala: “cualquier acción o conducta, basada en su género que cause muerte daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”. La violencia de género se refiere, principalmente, a la violencia contra las mujeres por cuanto las afectan de manera desproporcionada o exclusiva. Esta definición incluye a las amenazas de tales actos, coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada.

**f) Discriminación arbitraria:**

Para los efectos de la ley 20.609, se entiende por discriminación arbitraria toda distinción, exclusión o restricción que carezca de justificación razonable, efectuada por agentes del Estado o particulares, y que cause privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de la República o en los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, en particular cuando se funden en motivos tales como la raza o etnia, la nacionalidad, la situación socioeconómica, el idioma, la ideología u opinión política, la religión o creencia, la sindicación o participación en organizaciones gremiales o la falta de ellas, el sexo, la maternidad, la lactancia materna, el amamantamiento, la orientación sexual, la identidad y expresión de género, el estado civil, la edad, la filiación, la apariencia personal y la enfermedad o discapacidad. Las categorías señaladas no podrán invocarse, en ningún caso, para justificar, validar o exculpar situaciones o conductas contrarias a las leyes o al orden público.

**g) Hostigamiento por ambiente sexista:**

Se entiende por ambiente sexista la generación de un ambiente laboral intimidatorio, hostil o humillante basado en los estereotipos o prejuicios asociados al sexo, género u orientación sexual, cuando está dirigido a determinados grupos o categorías de personas en general.

**h) Tipos de violencia organizacional:**

Atendiendo a la posición que ocupan, tanto la persona afectada como la persona victimaria dentro de la institución, el maltrato, hostigamiento y/o acoso pueden clasificarse de la siguiente manera:

-Vertical descendente: Desde la jefatura hacia la persona o personas a su cargo.

-Vertical ascendente: Desde persona o personas hacia su jefatura. Suele ser realizado por un grupo de personas confabulados para vulnerar a la jefatura y ejercer poder o influencia sobre esta.

-Horizontal: Se da entre pares o grupos de pares.

**6.- ACTORES CLAVE DEL PROCESO**

Como se señala en el siguiente apartado, distintos actores se ven involucrados al activarse el proceso de denuncia. Estos incluyen, al menos, a las siguientes personas:

**a) Denunciante:** Es quien pone en conocimiento un posible hecho constitutivo de maltrato, acoso laboral y sexual; la que podrá ser o no la misma víctima o un tercero que realiza la denuncia con patrocinio de la supuesta víctima. La o el denunciante debe hacer llegar a la oficina de partes o a la persona receptora de denuncias, el anexo 1 en las condiciones que se explicitan más adelante, con la denuncia formal.

**b) Persona denunciada:** Es la persona cuya supuesta conducta es objeto de la denuncia.

**c) Víctima:** Es la persona en quien recae la acción de maltrato, acoso laboral o sexual.





**d) Receptor/a de denuncias:** Persona competente, que resulte cercana o accesible a las personas que trabajan en la Institución, la que deberá ser designada por la jefatura superior del Servicio para recibir las denuncias en caso de maltrato, acoso laboral o acoso sexual. Asimismo, deberá contar con conocimientos en materias de género y derechos laborales, como también un buen manejo de la capacidad de empatía, escucha activa y ser objetivo ante cualquier situación que se le presente en esta índole.

Su función será canalizar las denuncias, enviándolas con celeridad y confidencialidad a la jefatura correspondiente. Además, deberá llevar un registro de la recepción de denuncias y entregar copia de su éste a la persona denunciante, y le informará a esta última el inicio del proceso de investigación, como también del término del mismo. No obstante, en relación a cierre del proceso, el receptor/a de denuncias podrá encargar dicha función a quien esté a cargo del área de Personas en la región correspondiente, quien notificará a la persona denunciante y a la persona denunciada de la finalización del mismo.

**e) Investigador/a o fiscal:** Rol que ejerce una persona designada la Dirección Ejecutiva del Servicio, para desarrollar la investigación sumaria, sumario administrativo o investigación interna, según sea el caso, una vez que la denuncia se admite a trámite.

**f) Jefatura superior del Servicio:** Es el Director o Directora Ejecutiva del Servicio, y es quien designará a la persona Receptora de Denuncias. Una vez recibida la denuncia, evaluará dentro del plazo de tres días hábiles, si la admite a trámite o no; en caso de admitirla, ordenará la instrucción del sumario o investigación respectiva. Asimismo, designará a un/a investigador/a o fiscal y le remitirá los antecedentes pertinentes.

**g) Testigos:** Perona(s) que tiene(n) conocimiento de hechos que pudieran ser constitutivos de maltrato laboral, acoso laboral, o acoso sexual, violencia de género y/o discriminación arbitraria y que declara sobre ellos en un proceso disciplinario.

**h) Actuario:** Funcionario/a designado/a por el fiscal que tiene la calidad de ministro de fe, debiendo certificar todas las actuaciones del procedimiento disciplinario.

**7.- PRINCIPIOS DEL PROCEDIMIENTO**

**DEBIDO PROCESO:** FOSIS resguardará que toda persona, ya sea denunciante o denunciado/a tenga un debido proceso de acuerdo con las normativas legales vigentes, asegurando el respeto de las garantías determinadas en la Constitución y las leyes.

**PROBIDAD ADMINISTRATIVA:** El principio de la probidad administrativa consiste en observar, entre otras, una conducta funcionaria intachable, con preeminencia del interés general sobre el particular, en el marco de la tramitación de la denuncia.

**CONFIDENCIALIDAD:** Ante denuncias de maltrato acoso laboral o acoso sexual, se incorpora como base fundamental la confidencialidad de quien asume la responsabilidad de constituirse como la persona encargada de llevar adelante el procedimiento. En tal sentido, queda estrictamente prohibido difundir información o hacer cualquier tipo de comentario que tenga relación con el contenido de la denuncia mientras la respectiva investigación o sumario administrativo se encuentre en curso, a fin de velar por el resguardo, dignidad e integridad de las partes involucradas.

**IMPARCIALIDAD:** La persona encargada de acoger, canalizar y de realizar la investigación o sumario, debe contar con las condiciones y habilidades necesarias, para tener una visión objetiva de los procesos, sin sesgo ni conducta estigmatizadora con ninguna de las partes involucradas. Si esto, por algún motivo no fuese así, deberá inhabilitarse del proceso y se deberá nombrar a un o una reemplazante para llevar a cabo el procedimiento.



**RAPIDEZ:** El procedimiento deberá ser llevado a cabo con celeridad y prontitud, evitando los trámites o diligencias innecesarios. Todo esto con el propósito de dar respuesta a la denuncia presentada en los plazos legales definidos en estos casos.

**RESPONSABILIDAD:** Cada persona que realice una denuncia deberá hacerlo con fundamentos que argumenten dicho actuar entendiéndose que la denuncia de los hechos que presenta es verídica a través de las pruebas entregadas, y que no tiene por propósito levantar falso testimonio sobre la persona denunciada. La denuncia sin fundamento, respecto de la cual se constatará la falsedad o el ánimo deliberado de perjudicar al denunciado, acarreará las responsabilidades y sanciones que establece la ley.

**TRANSPARENCIA:** En el FOSIS se garantiza el derecho a su personal y a la ciudadanía a conocer y acceder a la información relativa a las actuaciones, decisiones y fundamentos, que se adoptan en nuestra institución. De esta manera se procurará resguardar el adecuado desempeño de la función pública.

**IGUALDAD DE GÉNERO:** Entendida como igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades de las mujeres y los hombres, que se garantizarán a través de mecanismos equitativos que consideren un trato equivalente en cuanto a los derechos, los beneficios, las obligaciones y las oportunidades.

## 8.- PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA

### 8.1- DENUNCIA FORMAL

Cualquier persona que trabaje en y para FOSIS podrá efectuar una denuncia por maltrato, acoso laboral o acoso sexual mediante el formulario dispuesto para tales efectos (ver ficha anexo N°1), el cual deberá ser dirigido a la jefatura máxima del servicio. Como ya se ha señalado, la persona denunciante puede ser tanto la supuesta víctima de maltrato, acoso y/o violencia, como una tercera persona que hace la denuncia formal con patrocinio de la víctima.

Las denuncias deberán ser presentadas en un sobre cerrado, que en su exterior indique el carácter confidencial del contenido, al/la Receptor/a de denuncias, que será la jefatura del Dpto. de Desarrollo Organizacional. En su ausencia, cumplirá la función de Receptor/a de denuncias un/a profesional del Departamento de Desarrollo Organizacional, designado/a por la Jefatura. Alternativamente, si la persona denunciante así lo prefiere, la denuncia puede enviarse por correo electrónico a el o la Receptor/a de denuncias, indicando en el mismo el carácter confidencial de su contenido.

La denuncia será enviada por el Receptor de denuncias al Director/a Ejecutivo/a, quien deberá evaluar dentro del plazo de tres días hábiles, contados desde la fecha de recepción del documento, si la admite a trámite o no. Si transcurrido dicho plazo no ha habido pronunciamiento, la denuncia se tendrá por presentada conforme a lo señalado en el inciso final, del artículo 90 B del Estatuto Administrativo y deberá seguir alguno de los siguientes procedimientos según corresponda:

- La jefatura superior del Servicio puede desestimar fundadamente la denuncia, mediante comunicación escrita a la persona denunciante, dentro del plazo legal de 3 días hábiles y con los fundamentos del rechazo.
- Si la persona denunciada tiene la calidad jurídica de planta o contrata, se deberá ordenar la instrucción del proceso disciplinario respectivo, con la finalidad de investigar los hechos denunciados, en cuyo caso se registrará por lo dispuesto en la Ley N° 18.834 sobre Estatuto Administrativo.
- Si la persona denunciada tiene la calidad jurídica de honorarios o estudiante en práctica, deberá ordenar la instrucción de una investigación interna, cuyo procedimiento se establece en la Resolución Exenta de FOSIS N° 0712 del 2 de junio de 2008.



Si la autoridad máxima del Servicio decide no acoger la denuncia, la persona denunciante podrá recurrir ante la Contraloría General de la República conforme a las reglas generales.

Si la autoridad máxima del Servicio decide iniciar un proceso disciplinario, deberá designar a un/a investigador/a o fiscal y remitir los antecedentes para substanciar el proceso y realizar la investigación sumaria o el sumario administrativo, según sea su caso. Se instruirá a la persona designada y a su jefatura, si corresponde, a priorizar entre sus responsabilidades laborales el proceso de investigación o sumario, velando especialmente por el respeto a los principios de rapidez, confidencialidad, imparcialidad y equidad de género.

El Servicio buscará garantizar que el o la investigador/a o fiscal haya recibido formación, o la reciba a partir de su designación, al menos en materias de género y de la adecuada puesta en práctica del presente procedimiento, por ejemplo, a través de su plataforma de capacitación online.

Una vez que se inicie el procedimiento disciplinario y dentro del plazo de 5 días hábiles, le corresponderá a la persona receptora de denuncias informar a la persona denunciante el inicio del mismo. La autoridad deberá resguardar que tanto el/la investigador/a o fiscal, según sea el caso, tengan los conocimientos y calificación adecuada para la substanciación del procedimiento.

## 8.2.- MEDIDAS DE RESGUARDO

Una vez acogida tramitación la denuncia, en los términos señalados anteriormente, quien ejerza la máxima autoridad en la Subdirección de Personas o quien le represente en este rol, podrá implementar medidas de resguardo con el propósito de proteger la integridad física y emocional de las partes involucradas y el clima laboral del equipo de trabajo de donde sean parte las personas involucradas, mientras dure la investigación de los hechos. De acuerdo con las disposiciones legales establecidas tanto en el artículo 84, letra m, del Estatuto Administrativo, y en el artículo 211 – B del Código del Trabajo, se sugieren implementar las siguientes medidas mientras dure la investigación.

- Separación de espacios físicos,
- Redistribución del tiempo de jornada,
- Cambio de dependencias o de equipo de trabajo, de ser posible, según la realidad regional del Servicio.

Quien lidera la Subdirección de Personas, analizará las medidas de resguardo caso a caso, estableciendo si estas medidas, u otras que considere pertinentes y posibles, habrán de aplicarse a la persona denunciante o a la persona denunciada.

Asimismo, la jefatura de la Subdirección de Personas ofrecerá a la persona denunciante, orientación sobre los pasos a seguir e identificará la pertinencia de ponerla en contacto con recursos de apoyo psicológico de la Asociación Chilena de Seguridad u otros. Finalmente, velará, de ser necesaria, por la facilitación de salidas en horario laboral para la asistencia a sesiones de apoyo.

## 8.3. REQUISITOS DE LA DENUNCIA

Cualquier persona podrá efectuar una denuncia por maltrato, acoso laboral, acoso sexual, violencia de género o discriminación arbitraria, mediante el formulario dispuesto para tales efectos (ver ficha anexo N°1), el cual deberá ser dirigido a la máxima autoridad del servicio o al receptor de denuncias a su elección

La denuncia deberá ser fundada y cumplir los siguientes requisitos:

- a) Identificación y domicilio de la persona que denuncia.



**b)** La narración circunstanciada de los hechos.

**c)** La individualización de quienes los hubieren cometido y de las personas que los hubieren presenciado o que tuvieran noticia de ellos, en cuanto le constare a quien denuncia.

**d)** Acompañar los antecedentes y documentos que le sirvan de fundamento, cuando ello sea posible. La denuncia deberá formularse por escrito y ser firmada por la persona denunciante. Si ella no pudiere firmar, lo hará un tercero a su ruego.

En ella podrá solicitarse que sean secretos, respecto de terceros, la identidad del denunciante o los datos que permitan determinarla, así como la información, antecedentes y documentos que entregue o indique con ocasión de la denuncia.

Si la persona denunciante formulare la petición del inciso precedente, quedará prohibida la divulgación, en cualquier forma, de esta información. La infracción de esta obligación dará lugar a las responsabilidades administrativas que correspondan.

Las denuncias que no cumplan con lo prescrito en los incisos primero y segundo, del artículo 90 letra B del Estatuto Administrativo, se tendrán por no presentadas.

#### **8.4. DERECHOS DE LA PERSONA DENUNCIANTE**

Quienes denuncien maltrato, acoso sexual o acoso laboral en su contra y ejerzan las acciones a que se refiere la letra K) del artículo 61 del Estatuto Administrativo, sea personalmente o través de tercera persona, tendrán los derechos establecidos en el artículo 90 A del Estatuto Administrativo.

**a)** No podrá ser objeto de las medidas disciplinarias de suspensión del empleo o de destitución, desde la fecha en que la autoridad reciba la denuncia y hasta la fecha en que se resuelva en definitiva no tenerla por presentada o, en su caso, hasta noventa días después de haber terminado la investigación sumaria o sumario, incoados a partir de la citada denuncia.

**b)** No ser trasladados de localidad o de la función que desempeñaren, sin su autorización por escrito, durante el lapso señalado precedentemente.

**c)** No ser objeto de precalificación anual, si la persona denunciada fuese su superior jerárquico, durante el mismo lapso a que se refiere las letras anteriores, salvo que expresamente lo solicite la persona denunciante. Si no lo hiciera registró su última calificación para todos los efectos

#### **8.5- EN CASO DE DENUNCIA INFUNDADA**

En conformidad a lo dispuesto en la letra d), del artículo 125 del Estatuto Administrativo se dispone que quienes efectúen denuncias de irregularidades o de faltas al principio de probidad de las que haya afirmado tener conocimiento sin fundamento y respecto de las cuales se constatará su falsedad o el ánimo deliberado de perjudicar al denunciado, procederá la aplicación de la medida disciplinaria de destitución en razón de ser considerado que se trata de un hecho que vulnera gravemente el principio de probidad administrativa.

#### **9.- INVESTIGACIÓN**

Como ya se ha señalado, el proceso de investigación se inicia una vez que el/la directora/a Ejecutivo/a admite a trámite la denuncia o, en caso de que no haya pronunciamiento, transcurridos tres días hábiles de la recepción del documento. El período de investigación se extenderá por los plazos que estipula la legislación vigente.



El o la investigador/a o fiscal que designe la autoridad máxima del Servicio, será la persona a cargo de la investigación sumaria, investigación interna o sumario administrativo, según sea el caso, y deberá priorizar entre sus funciones el desarrollo de este proceso, observando siempre el respeto a los principios de imparcialidad, rapidez y confidencialidad.

Una vez concluida la investigación o sumario, la persona designada para llevar a cabo la investigación o fiscal entregará sus recomendaciones a la autoridad máxima del Servicio, quien resolverá, de acuerdo con el mérito de dicho procedimiento, el sobreseimiento o sanción a la persona denunciada, en los términos que establece el apartado siguiente.

La persona denunciada dispondrá de los días que establece la legislación vigente para presentar descargos, defensas y solicitar o presentar pruebas.

Finalmente, en un período no superior a cinco días hábiles desde la fecha de la resolución de término del proceso disciplinario, la Subdirección de Personas, o quien esté a cargo del área de Personas en la región correspondiente, notificará a la persona denunciante y denunciada del cierre del proceso.

#### **10.- MEDIDAS COMO RESULTADO DEL PROCESO DISCIPLINARIO**

Finalizado el procedimiento disciplinario, la Autoridad a cargo de la Dirección Ejecutiva resolverá, siempre, de acuerdo al mérito de dicho procedimiento, alguna de las siguientes medidas, según sea el caso:

- Con el sobreseimiento.
- Si la persona denunciada tiene la calidad jurídica de planta o a contrata, se sancionará de acuerdo con las medidas disciplinarias establecidas en el artículo 121 de la ley N° 18.834 sobre Estatuto Administrativo, a saber:

**a) Censura;**

**b) Multa;**

**c) Suspensión del empleo desde treinta días a tres meses, y**

**d) Destitución.**

Las medidas disciplinarias se aplicarán tomando en cuenta la gravedad de la falta cometida y las circunstancias atenuantes o agravantes que arroje el mérito de los antecedentes.

- Si la persona denunciada tiene la calidad jurídica de honorarios, se sancionará con la aplicación de alguna de las siguientes medidas: amonestación o término anticipado del contrato.
- Si la persona denunciada es estudiante en práctica, se sancionará con el término anticipado de la práctica.

La Subdirección de Personas, o quien esté a cargo del área de Personas en la región correspondiente notificará a la persona denunciante y denunciada del cierre del proceso en un plazo no superior a cinco días hábiles desde la fecha de la resolución de término del proceso disciplinario.

Sin perjuicio del resultado del procedimiento administrativo, el Departamento de Desarrollo Organizacional, en conjunto con la jefatura correspondiente, deberá ejercer las medidas necesarias para restaurar un ambiente laboral y de mutuo respeto con las áreas afectadas y tomará los resguardos necesarios con el fin de prevenir y erradicar toda conducta lesiva que pueda afectar la dignidad de las personas. Estas medidas dependerán del Plan de Mejora de Desarrollo Organizacional que se diseñe, especialmente, para el equipo o unidad afectados, y



podrá incluir, entre otras medidas, el diagnóstico de bienestar o malestar en el equipo, reuniones de seguimiento con la persona afectada, la promoción de capacitaciones en desigualdad de género en los equipos y/o la incorporación de una inducción de “buenas conductas” a nuevas contrataciones.

## **11- PLAN DE PREVENCIÓN: MEDIDAS A ADOPTAR PARA LA PREVENCIÓN DEL MALTRATO, ACOSO LABORAL Y/O SEXUAL**

El Fondo de Solidaridad e Inversión Social tiene la voluntad de consolidar una cultura de pleno respeto a la dignidad de las personas y buen trato, donde los hombres y mujeres sean reconocidos como sujetos de derechos y obligaciones, en igualdad de condiciones y sin discriminaciones arbitrarias.

El presente procedimiento incorpora medidas de prevención del maltrato laboral, acoso laboral, acoso sexual, violencia contra las mujeres y violencia de género y antidiscriminación, a fin de minimizar aquellas situaciones que pueden generar un perjuicio a quienes trabajan en el FOSIS. En ese sentido, la institución se compromete a adoptar, a través de la Subdirección de Personas del FOSIS y su Departamento de Desarrollo Organizacional, al menos las siguientes medidas mínimas para la prevención del maltrato, acoso laboral y sexual:

- Anualmente, elaborará un plan de prevención y seguimiento del maltrato, acoso laboral y sexual, el que considerará entre otras acciones difusión, sensibilización, formación, capacitación y monitoreo sobre la materia. Similarmente, el Servicio ha asumido el compromiso de formar a sus funcionarios y funcionarias en materias de género, convocando anualmente a un número creciente de personas a desarrollar uno o más cursos en la materia disponibles en la plataforma institucional de capacitación online.
- Promoverá el buen trato, los ambientes laborales saludables y el respeto a la dignidad de las personas.
- Incluirá en sus procedimientos de inducción y capacitación temáticas sobre el buen trato laboral, el código de ética y procedimientos de denuncia sobre maltrato, acoso laboral y sexual.
- Monitoreará el cumplimiento de las medidas para prevenir el maltrato, acoso laboral y sexual en FOSIS y reportará a la Dirección Nacional del Servicio Civil.
- Desarrollará e implementará acciones de formación y planes de capacitación para actores relevantes del procedimiento de denuncia, investigación y sanción del maltrato, acoso laboral y sexual.
- Dispondrá de formularios de fácil acceso para facilitar la oportuna y completa presentación de las denuncias a todas las personas que trabajen y para el FOSIS.
- Brindará asesoría, orientación y contención a las personas funcionarias que consideren ser víctimas de maltrato, acoso laboral o acoso sexual, así como al equipo de trabajo, garantizando en todo momento la confidencialidad y otorgando seguridad a la persona denunciante.
- Generará todas las acciones necesarias para la difusión y promoción del procedimiento de denuncia de maltrato, acoso laboral y acoso sexual de FOSIS.

## **12.- CONSIDERACIONES FINALES**

Los alcances de este procedimiento se refieren en primer lugar a la responsabilidad administrativa que corresponda a las personas infractoras, y respecto de las personas que sean sancionadas mediante el procedimiento de investigación interna, sin perjuicio de la responsabilidad civil y/o penal que corresponda dada la naturaleza del caso y de los hechos materia de la investigación.



Asimismo, el interés de FOSIS es que todas las personas que trabajan en esta institución puedan contar con la información necesaria respecto de lo que es maltrato, acoso laboral y acoso sexual, entendiendo la importancia que tiene la prevención de estas situaciones para todos y todas, como una medida de resguardo para los ambientes laborales saludables.

No obstante, cualquier persona que se vea afectada directa o indirectamente por algún trabajador o trabajadora de FOSIS, en alguna de las situaciones señaladas como maltrato, acoso laboral o acoso sexual, podrá efectuar una denuncia a través del sistema de integridad, ingresando a la siguiente página web: <https://fosis.integridadcorporativa.cl/>.

**13.- ANEXOS**

Anexo N° 1: Formulario de denuncia ante maltrato, acoso laboral y/o sexual

Anexo N° 2: Comprobante de recepción de denuncia

Anexo N° 3: Flujograma

Anexo N° 4: Glosario

Anexo N° 5: Registro, control y seguimiento

Anexo N° 6: Manual de Buen Trato FOSIS

**2.- DÉJESE SIN EFECTO** la Resolución Exenta N° 0590 de 17 de diciembre de 2019, que aprobó las orientaciones para el buen trato laboral y procedimiento de denuncia ante acoso laboral y/o sexual.

**3.- DISPÓNGASE** la difusión por los medios de comunicación correspondiente, Intranet y correo electrónico masivo a todos los funcionarios de la Institución el procedimiento sobre denuncia por maltrato, acoso laboral y acoso sexual del FOSIS.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.**

**NICOLAS NAVARRETE HERNANDEZ**  
**DIRECTOR EJECUTIVO**  
**FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSIÓN SOCIAL**





**NNH/PMD/FMZ/SGG/FCR/VSJ**  
**ANEXOS: SI CORRESPONDE**  
**DISTRIBUCIÓN**  
DIRECCIÓN EJECUTIVA (1)

FISCALÍA (1)

SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (1)

SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PROGRAMAS (1)

SUBDIRECCIÓN DE USUARIOS (1)

SUBDIRECCIÓN DE PERSONAS (1)

DIRECCIONES REGIONALES FOSIS (16)